DEUTSCH

APPLE INC.
SOFTWARELIZENZVERTRAG FÜR macOS Sequoia

Für die Nutzung auf Apple Systemen

BITTE LIES DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG („LIZENZ“) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR DU DIE APPLE SOFTWARE VERWENDEST. INDEM DU DIE APPLE SOFTWARE VERWENDEST, ERKLÄRST DU DEIN EINVERSTÄNDNIS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS. WENN DU MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS NICHT EINVERSTANDEN BIST, INSTALLIERE UND/ODER VERWENDE DIE APPLE SOFTWARE NICHT UND KLICKE AUF „ABLEHNEN“, WENN DIE OPTION ZUM AKZEPTIEREN ODER ABLEHNEN DER BESTIMMUNGEN ANGEZEIGT WIRD. WENN DU DIE APPLE SOFTWARE IM RAHMEN EINES APPLE-HARDWAREKAUFS ERWORBEN HAST UND MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZ NICHT EINVERSTANDEN BIST, KANNST DU DAS VOLLSTÄNDIGE APPLE HARDWARE-/SOFTWAREPAKET GEMÄSS DEN APPLE-RÜCKGABERICHTLINIEN (ZU FINDEN UNTER https://www.apple.com/de/legal/sales-support/) INNERHALB DES RÜCKGABEZEITRAUMS GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN DEN APPLE STORE ODER DEN AUTORISIERTEN HÄNDLER ZURÜCKGEBEN, BEI DEM DU ES ERWORBEN HAST. DU MUSST DAS VOLLSTÄNDIGE HARDWARE-/SOFTWAREPAKET ZURÜCKGEBEN, DAMIT DER KAUFPREIS ERSTATTET WERDEN KANN.

WICHTIGER HINWEIS: Bis zu dem Maße, in dem diese Software zur Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung oder Verteilung von Materialien verwendet werden kann, erteilt dir der Lizenzgeber hiermit lediglich das Recht zur Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung und Verteilung von Materialien, (i) die nicht durch Urheberrechte geschützt sind, (ii) für die du das Urheberrecht besitzt, oder (iii) zu deren Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung oder Verteilung du bevollmächtigt oder rechtlich autorisiert bist. Wenn du dir über dein Recht zum Kopieren, Ändern, Veröffentlichen oder Verteilen von Materialien jeglicher Art nicht im Klaren bist, wende dich bitte an deinen Rechtsbeistand.

1. Allgemein.
A. Die Apple Software (einschließlich Boot-ROM-Code), jegliche Drittanbietersoftware, Dokumentation, Benutzeroberflächen, Inhalte, Schriften und jegliche zu dieser Lizenz gehörigen Daten („Apple Originalsoftware“), die ggf. durch von Apple bereitgestellte Funktionserweiterungen, Softwareaktualisierungen, Sicherheitsantworten, Systemdateien oder Systemwiederherstellungssoftware für deinen Computer der Marke Apple oder dein unterstütztes Peripheriegerät aktualisiert oder ersetzt werden („Apple Softwareänderungen“), unabhängig davon, ob diese auf Apple Hardware vorinstalliert, auf dem internen Speicher, auf einem austauschbaren Speichermedium, auf einer CD/DVD, einem ROM, einem anderen Speichermedium oder in anderer Form gespeichert sind (Apple Originalsoftware und Apple Softwareänderungen werden gemeinsam als „Apple Software“ bezeichnet), werden dir von Apple Inc. („Apple“) für die Nutzung im Rahmen dieser Lizenz lizenziert, nicht verkauft. Apple und/oder die Lizenzgeber von Apple bleiben Eigentümer der Apple Software und behalten sich alle Rechte vor, die dir nicht ausdrücklich erteilt werden. Du erklärst dich damit einverstanden, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für jegliche Apple Softwareprodukte gelten, die möglicherweise auf deiner Apple Hardware vorinstalliert sind, es sei denn, ein solches Produkt umfasst eine separate Lizenz. In diesem Fall erklärst du dich damit einverstanden, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für deine Nutzung dieses Produkts gelten.

B. Apple kann nach eigenem Ermessen künftige Apple Softwareänderungen bereitstellen. Apple Softwareänderungen, sofern vorhanden, enthalten unter Umständen nicht alle vorhandenen Softwarefunktionen oder neuen Funktionen, die Apple für neuere oder andere Modelle von Apple Computern freigibt. Die Bestimmungen dieser Lizenz gelten für jegliche von Apple bereitgestellten Apple Softwareänderungen, es sei denn, derartige Apple Softwareänderungen umfassen eine separate Lizenz. In diesem Fall stimmst du zu, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für die Änderungen Gültigkeit haben.

C. Das Eigentums- und Urheberrecht an den Inhalten, die über die Apple Software angezeigt werden bzw. auf die über die Apple Software zugegriffen wird, liegt bei den jeweiligen Eigentümern dieser Inhalte. Solche Inhalte sind möglicherweise durch Urheberrechte oder andere Rechte und Verträge hinsichtlich des geistigen Eigentums geschützt und können den Nutzungsbestimmungen des Dritten unterliegen, der diese Inhalte bereitstellt. Soweit hierin nicht anderweitig festgelegt, gewährt dir diese Lizenz keinerlei Rechte zum Verwenden solcher Inhalte, noch garantiert sie, dass diese Inhalte weiterhin für dich verfügbar sein werden. Es ist dir untersagt, jegliche Bilder, auf die über die App „News“ oder „Karten“ zugegriffen wird, als eigenständige Datei weiter zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu

reproduzieren.

2. Nutzung und Beschränkungen.
A. Einzelbenutzerlizenz für vorinstallierte Apple Software. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz, sofern du die Apple Software nicht im Mac App Store, durch einen automatischen Download oder im Rahmen eines Volumen-Lizenzvertrags, eines Maintenance-Vertrags oder eines anderen schriftlichen Vertrags von Apple gekauft hast, erteilt dir der Lizenzgeber hiermit eine eingeschränkte, einfache Lizenz zum Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple Software auf jeweils einem Apple Computer. Beispielsweise gilt diese Einzelbenutzerlizenz für dich, wenn du die Apple Software vorinstalliert auf Apple Hardware erhalten hast.

B. Mac App Store-Lizenz. Wenn du vom Mac App Store oder durch einen automatischen Download eine Lizenz für die Apple Software erhalten hast, so wird dir gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz und wie in den „Regeln für die Nutzung der Dienste und Inhalte“ in den Apple Media Services-Bedingungen (https://www.apple.com/de/legal/internet-services/itunes/de/terms.html) („Nutzungsregeln“) festgelegt, eine eingeschränkte, nicht übertragbare, einfache Lizenz erteilt:

(i) Zum Herunterladen, Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple Software für die persönliche und nichtkommerzielle Nutzung direkt auf jedem Apple Computer mit macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave oder macOS High Sierra („Mac Computer“), dessen Eigentümer du bist oder der deiner Kontrolle unterliegt;

(ii) Wenn du ein kommerzielles Unternehmen oder eine Bildungseinrichtung bist, zum Herunterladen, Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple Software durch entweder: (a) eine Einzelperson auf jedem der Mac Computer, deren Eigentümer du bist oder die deiner Kontrolle unterliegen, oder (b) mehrere Personen auf einem einzigen, gemeinsam verwendeten Mac Computer, dessen Eigentümer du bist bzw. der deiner Kontrolle unterliegt. Beispielsweise darf ein Angestellter die Apple Software sowohl auf seinem Mac Desktop- als auch seinem Mac Notebookcomputer verwenden, oder mehrere Studierende dürfen nacheinander die Apple Software auf einem Mac Computer nutzen, der sich in einem Computerlabor oder in der Bibliothek befindet; und

(iii) Zum Installieren, Nutzen und Ausführen von bis zu zwei (2) zusätzlichen Kopien oder Exemplaren der Apple Software oder jeglicher vorheriger macOS- oder OS X-Betriebssystemsoftware oder einer nachfolgenden Version der Apple Software innerhalb virtueller Betriebssystemumgebungen auf jedem Apple Computer, dessen Eigentümer du bist oder der deiner Kontrolle unterliegt, zum Zwecke der: (a) Softwareentwicklung; (b) Durchführung von Tests während der Softwareentwicklung; (c) Nutzung von macOS Server; oder (d) der persönlichen, nicht kommerziellen Nutzung.

Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 3 erlaubt, gestattet es dir das in Absatz 2B(iii) oben erteilte Recht nicht, die virtualisierten Kopien oder Exemplare der Apple Software in Verbindung mit Servicebüro-, Timesharing-, Terminalsharing-, Relay- oder anderen ähnlichen Diensten zu verwenden. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Absatz 2B gestattet, ist es dir untersagt, die Apple Software zu verwenden, um eine Apple Betriebssystemsoftware, einschließlich iOS, iPadOS, watchOS oder tvOS, in virtuellen Betriebssystemumgebungen auf (einem) Mac Computer(n) auszuführen.

C. Volumen- oder Maintenance-Lizenz. Wenn du die Apple Software im Rahmen eines Programms für Volumen- oder Maintenance-Lizenzen bei Apple erhalten hast, legen die Bestimmungen deiner Volumen- bzw. Maintenance-Lizenz die Anzahl der Kopien der Apple Software fest, die du auf Apple Computern, deren Eigentümer du bist bzw. die deiner Kontrolle unterliegen, herunterladen, installieren, verwenden und ausführen darfst. Soweit nicht schriftlich mit Apple anderweitig vereinbart, gelten alle anderen Bestimmungen dieser Lizenz für deine Nutzung der Apple Software, die mit einer Volumenlizenz bzw. Maintenance-Lizenz erworben wurde.

D. Systemvoraussetzungen; Apple Account. Bitte beachte, dass die Apple Software nur auf Apple Hardware, die die von Apple angegebenen Systemvoraussetzungen erfüllt, unterstützt wird. Ferner können die Nutzung von und der Zugriff auf bestimmte(n) Funktionen der Apple Software und von bestimmte(n) Dienste(n) (wie in Absatz 6 definiert) erfordern, dass du eine eindeutige Kombination aus Benutzernamen und Passwort beantragst, die als Apple Account bezeichnet wird.

E. Schriften. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz darfst du die in der Apple Software enthaltenen Schriften verwenden, um Inhalte anzuzeigen und zu drucken, während die Apple Software ausgeführt wird. Du bist jedoch nur

dann berechtigt, Schriften in Inhalte einzubetten, wenn die zur fraglichen Schrift gehörigen Angaben zur Einbettung dies zulassen. Diese Angaben zur Einbettung von Schriften sind unter „Schriftsammlung“/„Vorschau“/ „Schriftinformationen einblenden“ nachzulesen.

F. Stimmen; Live-Untertitel. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz bist du befugt: (i) die in der Apple Software enthaltenen Systemstimmen („Systemstimmen“) zu verwenden, (1) während du die Apple Software ausführst und (2) um deine eigenen Originalinhalte und Projekte für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zu erstellen; (ii) die Live-Untertitel, die von der Apple Software automatisch in Echtzeit auf dem Gerät generiert werden („Live-Untertitel“), unabhängig davon, ob sie während eines FaceTime-Anrufs oder auf andere Weise generiert wurden, nur für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zu verwenden; und (iii) die Funktion „Persönliche Stimme“ zu verwenden, um auf dem Gerät eine Stimme zu erstellen, die wie deine klingt („Persönliche Stimme“), indem du deine eigene persönliche Stimme für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch verwendest. Keine weitere Erstellung oder Verwendung der Systemstimmen, Live-Untertitel oder der persönlichen Stimme ist durch diese Lizenz erlaubt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung, Reproduktion, Anzeige, Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung oder Weiterverbreitung jeglicher Systemstimmen, Live-Untertitel oder persönlicher Stimme in einem gewinnorientierten, gemeinnützigen, öffentlichen oder kommerziellen Kontext.

G. Funktionen der App „Fotos“ und Support. Die App „Fotos“ der Apple Software („App ‚Fotos‘“) bietet möglicherweise keine Unterstützung für einige Video- und Fotoformate. Die Verwendung einiger Funktionen der App „Fotos“ ist abhängig vom Funktionsspektrum deiner Kamera. Die Synchronisierung von Fotos mit der App „Fotos“ und jeglichen Diensten von Apple oder Drittanbietern kann zu Datenverlusten führen. Die in der App „Fotos“ enthaltenen Diashow-Grafiken, -Musiktitel und -Themen sind ausschließlich für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung in Diashows vorgesehen, die du mit der App „Fotos“ erstellst. Es ist dir nicht gestattet, jegliche Fotografien, Bilder, Grafiken, Illustrationen, Audio-, Video- oder ähnliche Inhalte („digitale Materialien“), die in der App „Fotos“ enthalten sind oder als Teil der App „Fotos“ bereitgestellt werden, kommerziell oder in anderer Weise separat zu nutzen, zu extrahieren oder zu verteilen oder die digitalen Materialien in anderer Weise außerhalb ihrer beabsichtigten Bestimmung als Teil der App „Fotos“ zu verwenden.

H. Inhalt-Caching-Funktionen.
1. Soweit Apple und/oder seine Partner bestimmte Software und/oder Inhalte zum Caching zur Verfügung stellen (z. B. anwendbare Inhalte aus dem Mac App Store) („ausgewählte Apple Inhalte“), können bestimmte Funktionen der Apple Software (die „Inhalt-Caching-Funktionen“) solche ausgewählten Apple Inhalte automatisch auf deinem Apple Computer, auf dem die Apple Software ausgeführt wird, herunterladen und lokal zwischenspeichern (im Sinne dieses Absatzes wird ein solcher Apple Computer als „Caching-fähiger Mac“ bezeichnet). **Indem du die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple Software verwendest, erklärst du dein Einverständnis damit, dass Apple solche ausgewählten Apple Inhalte auf deinem Caching-fähigen Mac herunterladen und zwischenspeichern darf.** Du kannst die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple Software jederzeit in der Systemeinstellung „Freigaben“ deaktivieren.

2. Die Caching-Server-Funktionen der Apple Software sind für die ausschließliche Nutzung auf einem Caching-fähigen Mac vorgesehen, dessen Eigentümer du bist bzw. der deiner Kontrolle unterliegt, und nur um die Bereitstellung solcher ausgewählten Apple Inhalte für autorisierte Endbenutzer innerhalb deines Zuhauses, deines Unternehmens oder deiner Organisation zu beschleunigen. Es ist dir bekannt, dass solche Benutzer sich möglicherweise vor Erhalt der ausgewählten Apple Inhalte separat bei Apple authentifizieren müssen und dass die beschleunigte Bereitstellung von ausgewählten Apple Inhalten durch die Verwendung deines Caching-fähigen Mac nicht die Bestimmungen ändert, unter denen du oder deine Endbenutzer solche ausgewählten Apple Inhalte erhalten.

3. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass die gesamte Nutzung der ausgewählten Apple Inhalte den anwendbaren Lizenzbestimmungen unterliegt, die die Art der ausgewählten Apple Inhalte bestimmen, die zwischengespeichert werden. Diese Bestimmungen umfassen möglicherweise ohne Einschränkung die Apple Media Services-Bedingungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von iCloud, den Vertrag für iTunes U Lehrer (iTunes U Instructor Agreement), den iTunes U-Softwarelizenzvertrag und/oder anwendbare Lizenzbestimmungen, die der geladenen Software beigefügt sind, es sei denn, der geladenen Software ist ein eigener, separater Lizenzvertrag beigefügt; in diesem Fall hat Letzterer Gültigkeit. Eine Liste der Apple Softwarelizenzvereinbarungen (SLAs) findest du hier: https://www.apple.com/de/legal/sla/. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass die Nutzung der Inhalt-Caching-Funktionen und die Speicherung von ausgewählten Apple Inhalten auf deinem Caching-fähigen Mac keinerlei Rechte an dich überträgt, die über die Rechte hinausgehen, die dir in den anwendbaren Lizenzbestimmungen für die ausgewählten Apple Inhalte gewährt werden, und keine Gewährung, keinen Verzicht auf und keine sonstige Beschränkung jegliche(r) Rechte(n) von Apple oder anderen Inhabern der Urheberrechte an ausgewählten Apple Inhalten jeglicher Art darstellt.

4. Du bist nicht berechtigt, deinen Caching-fähigen Mac mit aktivierten Inhalt-Caching-Funktion in einem Netzwerk zu implementieren, das nicht dein Eigentum ist bzw. nicht deiner Kontrolle unterliegt (oder zu dessen Nutzung für solche Zwecke du nicht bevollmächtigt bist), oder den Zugriff auf solche ausgewählten Apple Inhalte durch Endbenutzer außerhalb deines Zuhauses, deines Unternehmens oder deiner Organisation zu gestatten. Du erklärst dich damit einverstanden, die Inhalt-Caching-Funktionen nur für deine eigene persönliche, nicht kommerzielle Nutzung oder für die interne Nutzung innerhalb deines Unternehmens oder deiner Organisation zu verwenden und nur wie hierin ausdrücklich gestattet. Es ist dir untersagt, Dritten einen Dienst anzubieten, der in irgendeiner Weise mit Diensten oder Informationen, die von den Inhalt-Caching-Funktionen bereitgestellt werden oder die die Inhalt-Caching-Funktionen verwenden, integriert ist oder diese nutzt.

5. Indem du die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple Software aktivierst, erklärst du dein Einverständnis damit, dass Apple die ausgewählten Apple Inhalte auf deinem Caching-fähigen Mac archivieren, überwachen und schützen sowie technische Informationen über deinen Caching-fähigen Mac und zugehörige Netzwerke für solche Zwecke sammeln und nutzen darf, einschließlich ohne Einschränkung Hardware-IDs und IP-Adressen. Du verpflichtest dich, die Überprüfungs-, Speicherungs- oder Authentifizierungsmechanismen, digitalen Signaturen, Verwaltung digitaler Rechte oder andere Sicherheitsmechanismen von Apple, die in oder durch die Apple Software, Apple Dienste, ausgewählte Apple Inhalte oder andere Apple Software oder Apple Technologie implementiert werden, nicht zu deaktivieren, zu unterbrechen, in diese einzudringen („Hacking“), sie zu umgehen oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen und es auch Dritten nicht zu ermöglichen, dies zu tun.

6. Apple behält sich das Recht vor, die Bereitstellung von ausgewählten Apple Inhalten, die für das Caching auf deinem Caching-fähigen Mac verfügbar sind (z. B. sind einige Inhalte, die du zuvor zwischengespeichert hast, möglicherweise nicht für ein nachfolgendes Caching verfügbar), nach eigenem Ermessen einzustellen und ausgewählte Apple Inhalte, die dort zwischengespeichert wurden, jederzeit von deinen Caching-fähigen Mac zu entfernen; in einem solchen Fall ist Apple dir gegenüber nicht haftbar. Es ist dir bekannt, dass ein solches Caching von ausgewählten Apple Inhalten möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar ist. Du hast das Recht, jederzeit die zwischengespeicherten ausgewählten Apple Inhalte zu entfernen und die Inhalt-Caching-Funktionen zu deaktivieren.

I. Remote Desktop-Verbindungen. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz gilt beim Herstellen einer Fernverbindung von einem anderen Computer oder elektronischen Gerät (jeweils ein „Gerät“) zu einem Apple Computer, auf dem die Apple Software ausgeführt wird (im Sinne dieses Absatzes wird ein solcher Apple Computer als „Privater Mac“ bezeichnet), gleich, ob durch Bildschirmfreigabe oder eine andere Methode, Folgendes:

(i) nur jeweils ein (1) Gerät erhält Fernzugriff, gleich ob direkt oder indirekt, zum Steuern der grafischen Desktopsitzung der Apple Software, die auf dem Privaten Mac ausgeführt und angezeigt wird; und

(ii) eine angemessene Anzahl an Geräten kann gleichzeitig Fernzugriff zum Zwecke des Beobachtens derselben grafischen Desktopsitzung der Apple Software erhalten, die auf dem Privaten Mac ausgeführt und angezeigt wird, sofern sie nicht die Apple Software in irgendeiner Weise steuern; aber

(iii) nur ein (1) Apple Gerät erhält jeweils Fernzugriff, ob direkt oder indirekt, zum Steuern einer separaten grafischen Desktopsitzung der Apple Software, die sich von der auf dem Privaten Mac ausgeführten und angezeigten unterscheidet, und eine derartige Verbindung kann nur über die Funktion „Bildschirmfreigabe“ der Apple Software erfolgen.

Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 2I oder Absatz 3 gestattet oder sofern nicht anderweitig durch Apple lizenziert, erklärst du dein Einverständnis damit, die Apple Software oder jegliche ihrer Funktionen nicht in Verbindung mit Servicebüro-, Timesharing-, Terminalsharing- oder ähnlichen Diensten zu verwenden, gleich ob solche Dienste innerhalb deines eigenen Unternehmens oder für Dritte bereitgestellt werden.

J. Sonstige Nutzungsbeschränkungen. Die in dieser Lizenz gewährten Rechte gestatten es dir nicht und du verpflichtest dich, es zu unterlassen, die Apple Software auf jeglichen nicht von Apple stammenden Computern zu installieren, zu verwenden oder auszuführen oder Dritten dies zu ermöglichen. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, jegliche Schutzrechtshinweise (einschließlich Marken- und Urheberrechtshinweisen), die möglicherweise innerhalb der Apple Software hinzugefügt oder enthalten sind, zu entfernen, zu verdecken oder zu ändern. Sofern nicht anderweitig durch die Bestimmungen dieser Lizenz gestattet oder anderweitig durch Apple lizenziert: (i) darf nur jeweils ein Benutzer die Apple Software verwenden und (ii) ist es dir untersagt, die Apple Software über ein Netzwerk bereitzustellen, in dem sie von mehr als einem Computer gleichzeitig ausgeführt oder verwendet werden kann. Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 3 erlaubt, ist es dir nicht gestattet, die Apple Software zu vermieten, zu verleasen, zu

verleihen, zu verkaufen, neu zu verteilen oder Unterlizenzen für die Apple Software zu vergeben.

K. Sicherungskopie. Du bist berechtigt, eine maschinenlesbare Kopie der Apple Software (mit Ausnahme des Boot-ROM-Codes und anderer Apple Firmware, die in der Apple Hardware eingebettet oder anderweitig integriert ist) für Sicherungszwecke zu erstellen. Du bist verpflichtet, auf jeder Kopie der Apple Software die Urheber- und sonstigen Schutzrechtshinweise aufzunehmen, die auf dem Original enthalten waren. Apple-Boot-ROM-Code und -Firmware wird nur für die Nutzung auf Apple Hardware bereitgestellt. Es ist dir nicht gestattet, Apple-Boot-ROM-Code oder -Firmware vollständig oder teilweise zu kopieren, zu modifizieren oder erneut zu verteilen.

L. Migration vorhandener Software. Wenn du den System-/Migrationsassistenten verwendest, um Software von einem Apple Computer auf einen anderen Apple Computer zu übertragen, denke bitte daran, dass die fortlaufende Verwendung der Originalkopie der Software möglicherweise untersagt ist, sobald eine Kopie auf einen anderen Computer übertragen worden ist, es sei denn, du verfügst bereits auf beiden Computern über eine lizenzierte Kopie dieser Software. In den zugehörigen Softwarelizenzverträgen kannst du die geltenden Bestimmungen nachlesen. Software und Dienste von Drittanbietern sind möglicherweise nicht mit dieser Apple Software kompatibel und die Installation dieser Apple Software kann unter Umständen die Verfügbarkeit oder Verwendbarkeit solcher Drittanbietersoftware oder -dienste beeinträchtigen.

M. Open Source. Bestimmte Komponenten der Apple Software sowie Open-Source-Programme von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Apple Software gehören, wurden oder werden von Apple auf seiner Open-Source-Website (https://www.opensource.apple.com/) (gemeinsam als „Open-Source-Komponenten“ bezeichnet) bereitgestellt. Du bist berechtigt, nur diese Open-Source-Komponenten zu ändern oder zu ersetzen, vorausgesetzt, dass (i) die resultierende modifizierte Apple Software anstelle der nicht modifizierten Apple Software auf Apple Computern verwendet wird, deren Eigentümer du bist oder die deiner Kontrolle unterliegen, vorausgesetzt, auf jedem dieser Apple Computer befindet sich eine ordnungsgemäß lizenzierte Kopie der Apple Software, und (ii) du die Bestimmungen dieser Lizenz sowie jegliche für die Verwendung der Open-Source-Komponenten geltenden Lizenzbestimmungen erfüllst. Es besteht keine Verpflichtung seitens Apple, Aktualisierungsarbeiten, Wartungsarbeiten, eine Gewähr, technische oder sonstige Unterstützung oder Dienste für die resultierende modifizierte Apple Software zu leisten. Du erklärst dich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle eines aus der Änderung der Open-Source-Komponenten der Apple Software resultierenden Ausfalls oder Schadens der Apple Hardware dieser Ausfall oder Schaden von den Bestimmungen der Apple Hardwaregarantie ausgeschlossen wird.

N. Kein Zurückentwickeln. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen und es anderen nicht zu gestatten, die Apple Software oder jegliche von der Apple Software bereitgestellten Dienste oder Teile davon zu kopieren (sofern dies nicht ausdrücklich im Rahmen dieses Lizenzvertrags oder der Nutzungsbestimmungen, sofern diese für dich gelten, gestattet ist), zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, Versuche zur Ableitung des Quellcodes zu unternehmen, den Quellcode zu entschlüsseln, zu modifizieren oder abgeleitete Werke der Apple Software oder jeglicher von der Apple Software bereitgestellter Dienste oder Teilen davon zu erstellen (sofern dies nicht und nur in dem Ausmaß, in dem jegliche vorgenannte Beschränkung durch gesetzliche Vorschriften untersagt ist oder durch die Lizenzbestimmungen, die die Nutzung der in der Apple Software möglicherweise enthaltenen Open-Source-Komponenten regeln, gestattet ist).

O. Einhaltung von Gesetzen. Du erklärst dich damit einverstanden, die Apple Software und Dienste (wie in Absatz 6 unten definiert) in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen zu verwenden, einschließlich der lokalen Gesetze des Landes oder der Region, in dem bzw. der du wohnhaft bist oder in dem bzw. der du die Apple Software und Dienste lädst oder verwendest. Funktionen der Apple Software und Dienste sind möglicherweise nicht in allen Sprachen oder Regionen verfügbar und einige Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Für einige Funktionen der Apple Software und Dienste ist eine Internetverbindung erforderlich.

P. Software von Drittanbietern. Apple hat dir aus Gefälligkeit als Teil des Apple Softwarepakets Zugriff auf bestimmte Software und Dienste von Drittanbietern bereitgestellt und kann diesen Zugriff als Upgrade, Aktualisierung oder Ergänzung der Apple Software bereitstellen. In dem Maße, in dem die Apple Software solche Drittanbietersoftware oder -dienste enthält oder Zugriff darauf bereitstellt, besteht für Apple keine ausdrückliche oder implizierte Verpflichtung, technischen oder sonstigen Support für solche Software oder Dienste bereitzustellen. Wende dich bitte direkt an den entsprechenden Softwareanbieter, Softwarehersteller oder Dienstanbieter, um technischen Support und Kundendienst für seine Software, Dienste und/oder Produkte zu erhalten.

Q. Apple Softwareänderungen. Die Apple Software prüft regelmäßig, ob Apple Softwareänderungen bereitstellt. Wenn eine Änderung verfügbar ist, wird diese möglicherweise automatisch geladen und auf deinem Computer und, sofern

zutreffend, auf deinen Peripheriegeräten installiert. **Indem du die Apple Software verwendest, erklärst du dein Einverständnis damit, dass Apple automatische Apple Softwareänderungen auf deinem Gerät und deinen Peripheriegeräten laden und installieren darf.** Du kannst die automatischen Betriebssystem-Aktualisierungen jederzeit deaktivieren, indem du die entsprechenden Einstellungen unter „Systemeinstellungen“ > „Softwareupdate“ > „Erweitert“ anpasst.

R. Systemzeichen. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz bist du berechtigt, die in der Apple Software enthaltenen oder mit der Apple Software erstellten Memoji-Zeichen („Systemzeichen“) zu verwenden, (i) während die Apple Software ausgeführt wird und (ii) um eigene Originalinhalte und -projekte für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke zu erstellen. Eine andere Nutzung der Systemzeichen ist im Rahmen dieser Lizenz nicht zulässig, einschließlich ohne Einschränkung die Nutzung, Reproduktion, Anzeige, Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung oder Verteilung jeglicher Systemzeichen in einem gewinnorientierten, gemeinnützigen, öffentlichen oder kommerziellen Kontext.

3. Leasing für zugelassene Entwicklerdienste.
A. Leasing. Du bist berechtigt, eine gültig lizenzierte Version der Apple Software in ihrer Gesamtheit an eine Person oder Organisation (jeweils einen „Leasingnehmer“) zu verleasen oder weiterzuverleasen (Subleasing), sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) die geleaste Apple Software darf nur zum Zweck der Bereitstellung von zugelassenen Entwicklerdiensten (Permitted Developer Services) verwendet werden, und jeder Leasingnehmer muss die Bedingungen dieser Lizenz prüfen und sich damit einverstanden erklären;

(ii) jede Leasingdauer muss mindestens vierundzwanzig (24) aufeinanderfolgende Stunden betragen;

(iii) während der Leasingdauer muss der Endbenutzer die einzige und ausschließliche Nutzung und Kontrolle über die Apple Software und die Apple Hardware, auf der sie installiert ist, haben; hierbei gilt die Ausnahme, dass du als die Vertragspartei, die die Apple Software verleast („Leasinggeber“), administrative Unterstützung für die Apple Software bereitstellen kannst; und

(iv) vor der Verwendung der Apple Software muss der Endbenutzer-Lizenznehmer die Bedingungen, die für jegliche auf der Apple Software vorinstallierte Software gelten, prüfen und ihnen zustimmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Xcode-Entwicklersoftware von Apple und jegliche andere Software von Apple oder Drittanbietern.

Für die Zwecke dieses Absatzes 3: (A) Ein Endbenutzer-Lizenznehmer ist ein Lizenznehmer, der der Endnutzer ist, der die geleaste Apple Software letztlich ausschließlich für zugelassene Entwicklerdienste nutzt; und (B) zugelassene Entwicklerdienste steht für kontinuierliche Integrationsdienste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Softwareentwicklung, das Erstellen von Software aus der Quelle, automatisierte Tests während der Softwareentwicklung und das Ausführen erforderlicher Entwicklertools zwecks Unterstützung derartiger Aktivitäten. Vor dem Leasing oder Subleasing der Apple Software muss jeder Lizenzgeber gemäß diesem Absatz 3 eine vorherige Mitteilung an Apple senden und dazu die Apple Developer Relations kontaktieren (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasing. Ein Lizenznehmer darf die Apple Software gemäß diesem Absatz 3 weiterverleasen, vorausgesetzt, dieser Lizenznehmer hält alle Bestimmungen dieses Absatzes 3 ein. Ein Leasingnehmer, der die Apple Software weiterverleast (der gemäß diesem Absatz 3 auch als Leasinggeber gilt), muss die ausschließliche Nutzung und Kontrolle über die Apple Software und die Apple Hardware, auf der die Apple Software installiert ist, während der Leasingdauer seinem Leasingnehmer überlassen.

C. Durchsetzung. Als Leasinggeber bist du verantwortlich dafür: (i) sicherzustellen, dass jeder Leasingnehmer die Bedingungen dieses Absatzes 3 erfüllt; (ii) sicherzustellen, dass jeder Leasingnehmer sich damit einverstanden erklärt, alle anwendbaren Lizenzbestimmungen zu erfüllen; und (iii) Apple dabei zu unterstützen, die Einhaltung dieser Bestimmungen durchzusetzen. Wenn ein Leasingnehmer gegen diese Lizenz oder andere anwendbare Apple Lizenzbestimmungen verstößt, enden seine Rechte zur Nutzung der Apple Software automatisch, und du erklärst dich damit einverstanden, die Nutzung der Apple Software durch den Lizenznehmer sofort zu beenden, sobald du einen solchen Verstoß feststellst oder von Apple auf einen solchen Verstoß schriftlich hingewiesen wurdest.

D. Virtualisierung. Für jede Kopie der Apple Software, die gemäß diesem Absatz 3 einem Leasing unterliegt, kann entweder ein Leasinggeber oder ein Leasingnehmer (aber nicht beide) zusätzliche Kopien oder Instanzen der

Apple Software in virtuellen Betriebssystemumgebungen gemäß Absatz 2B(iii) installieren, verwenden und ausführen, sofern ein Leasinggeber nur eine einzelne Instanz oder Kopie der Apple Software als Bereitstellungstool virtualisieren darf, um dem Leasingnehmer den Zugriff auf die und Nutzung der Apple Software gemäß diesem Absatz 3 bereitzustellen.

E. Systemkonfiguration. Wenn du Leasingnehmer bist, erkennst du an, dass die Apple Software möglicherweise zuvor von dem Leasinggeber, der die Apple Software an dich verleast, konfiguriert wurde, einschließlich Auswahl der Einstellungen für Analyse, Ortungsdienste und andere Sicherheits-, Datenschutz- und Datenerfassungsfunktionen. Du bestätigst und erklärst dich damit einverstanden, dass Apple für die Konfiguration der Apple Software durch den Leasinggeber nicht verantwortlich ist.

4. Übertragung.
A. Wenn du die Apple Software vorinstalliert auf Apple Hardware erhalten hast oder wenn du vom Mac App Store oder durch eine Softwareaktualisierung eine Lizenz für die Apple Software erhalten hast, bist du berechtigt, eine einmalige, permanente Übertragung all deiner Lizenzrechte an der Apple Software (in der von Apple bereitgestellten Originalform) an einen Dritten vorzunehmen, vorausgesetzt: (i) die Apple Software wird zusammen mit deiner Apple Hardware übertragen, (ii) die Übertragung umfasst die komplette Apple Software, einschließlich aller Komponenten und dieses Lizenzvertrags; (iii) du behältst keine Kopie der Apple Software oder von Teilen der Apple Software, einschließlich der Kopien, die sich auf einem Computer oder einem anderen Massenspeichergerät befinden; und (iv) die Partei, die die Apple Software erhält, liest die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags und stimmt zu, diese zu akzeptieren. Zum Zwecke dieser Lizenz, wenn Apple eine Aktualisierung (z. B. Version 10.14 bis 10.14.1) der Apple Software bereitstellt, gilt diese Aktualisierung als Teil der Apple Software und darf nicht separat von der Vor-Aktualisierungsversion der Apple Software übertragen werden.

B. Es ist dir nicht gestattet, Apple Software, die gemäß Absatz 2M oben modifiziert oder ersetzt wurde, zu übertragen. Alle Komponenten der Apple Software werden als Teil eines Pakets bereitgestellt und dürfen nicht von diesem Paket getrennt und als eigenständige Programme verteilt werden. Bitte beachte, dass Apple Software, die mit einem bestimmten Apple Hardwareprodukt geliefert wird, möglicherweise nicht auf anderen Modellen der Apple Hardware ausgeführt werden kann.

C. Jede Kopie der Apple Software, die Apple möglicherweise für Werbe-, Bewertungs-, Diagnose-, oder Wiederherstellungszwecke bereitstellt, darf nur für solche Zwecke verwendet werden. Der Wiederverkauf oder die Übertragung dieser Software ist nicht zulässig.

D. Apple kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung die gesamte oder einen Teil dieser Lizenz oder alle Rechte oder Pflichten aus dieser Lizenz an einen Apple Partner oder eine Tochtergesellschaft abtreten.

5. Einwilligung zur Verwendung von Daten. Bestimmte Features, z. B. die App „Analyse“, Ortungsdienste, Siri, Diktierfunktion und Spotlight, erfordern möglicherweise Informationen von deinem Computer, um ihre jeweiligen Funktionen bereitstellen zu können. Wenn du diese Features aktivierst oder verwendest, werden Details dazu bereitgestellt, welche Informationen an Apple gesendet werden und wie diese Informationen verwendet werden können. Weitere Informationen erhältst du auf der Website https://www.apple.com/de/privacy/. Deine Informationen werden jederzeit gemäß der Apple Datenschutzrichtlinie behandelt, die unter folgender Adresse verfügbar ist: https://www.apple.com/de/legal/privacy/.

6. Apple Software, Dienste und Materialien von Drittanbietern.
A. Allgemeines. Die Apple Software gewährt möglicherweise Zugang zu(m) iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Karten, News und anderen Diensten und Websites von Apple und Drittanbietern (zusammenfassend und einzeln als „Dienste“ bezeichnet). Die Nutzung dieser Dienste erfordert Internetzugriff und die Nutzung bestimmter Dienste erfordert möglicherweise einen Apple Account, setzt möglicherweise dein Einverständnis mit zusätzlichen Servicebedingungen voraus und unterliegt unter Umständen zusätzlichen Gebühren. Indem du diese Software zusammen mit einem Apple Account oder anderen Apple Diensten verwendest, erklärst du dein Einverständnis mit den anwendbaren Servicebedingungen, z. B. den neuesten Apple Media Services Bedingungen für das Land oder die Region, in dem bzw. der du auf diese Dienste zugreifst, die du über die Webseite https://www.apple.com/de/legal/internet-services/itunes/de/terms.html. anzeigen und nachlesen kannst.

B. Wenn du dich für iCloud anmeldest, ist es möglich, direkt mit der Apple Software auf bestimmte iCloud-Funktionen wie „iCloud Drive“, „Geteilte Alben“ und „Wo ist?“ zuzugreifen. Du erkennst an und stimmst zu, dass deine Nutzung von iCloud und diesen Funktionen den neuesten Geschäftsbedingungen des iCloud Dienstes unterliegt, die du unter

folgender Adresse abrufen und einsehen kannst: https://www.apple.com/de/legal/internet-services/icloud/de/terms.html.

C. Inhalte der App „News“. Die Nutzung der Inhalte, zu denen die App „News“ Zugang gewährt, ist ausschließlich auf die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung beschränkt, überträgt keine Eigentumsrechte an den Inhalten auf dich und schließt insbesondere ohne Einschränkung jegliche kommerziellen oder werberelevanten Nutzungsrechte an solchen Inhalten aus.

D. Karten. Der Kartendienst und die Kartenfunktionen der Apple Software („Karten“), einschließlich der Kartendatenabdeckung, können je nach Region variieren. Wenn du die App „Karten“ aktivierst oder verwendest, werden Details dazu bereitgestellt, welche Informationen an Apple gesendet werden und wie diese Informationen verwendet werden können. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass deine Nutzung von „Karten“ den neuesten Bedingungen des Karten-Diensts unterliegt, die du in der Seitenleiste des Programms „Karten“ nachlesen kannst.

E. Dir ist bekannt, dass du bei der Nutzung der Apple Software und Dienste möglicherweise mit Inhalten konfrontiert wirst, die als beleidigend, vulgär oder unmoralisch angesehen werden können, wobei gegebenenfalls darauf hingewiesen werden kann, dass die Inhalte anstößige Sprache enthalten. Es ist dir ferner bekannt, dass durch die Eingabe von Suchbegriffen oder einer bestimmten URL-Adresse automatisch und unabsichtlich Verknüpfungen (Links) zu oder Verweise auf diese zu beanstandenden Materialien hergestellt werden können. Du erklärst dich damit einverstanden, die Apple Software und Dienste auf eigene Verantwortung zu nutzen und dass Apple, seine Partner, Vertreter, leitenden Angestellten oder Lizenzgeber dir gegenüber nicht für Inhalte haften, die als beleidigend, vulgär oder unmoralisch angesehen werden können.

F. Bestimmte Apple Software und Dienste können Inhalte, Daten, Informationen, Programme oder Materialien von Drittanbietern („Drittanbietermaterialien”) anzeigen, enthalten oder zur Verfügung stellen oder Links zu bestimmten Websites von Drittanbietern bereitstellen. Indem du die Apple Software und Dienste verwendest, bestätigst du und erklärst dich ausdrücklich damit einverstanden, dass Apple nicht verantwortlich ist für die Prüfung oder Bewertung der Inhalte, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gültigkeit, Urheberrechtskonformität, Legalität, Integrität, Qualität oder sonstiger Aspekte solcher Materialien oder Websites von Drittanbietern. Apple, seine Mitarbeiter, Partner- oder Tochtergesellschaften gewähren oder bestätigen und übernehmen und tragen keinerlei Haftung oder Verantwortung dir oder Dritten gegenüber für jegliche Drittanbieterdienste, Drittanbietermaterialien oder -websites oder für sonstige Materialien, Produkte oder Dienste von Drittanbietern. Drittanbietermaterialien und Links zu anderen Websites werden dir nur aus Gefälligkeit bereitgestellt.

G. Weder Apple noch seine Anbieter von Inhalten übernehmen eine Gewähr für die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität von Aktieninformationen, Ortungsdaten, Gesundheitsdaten oder anderen Daten oder Informationen, die mit jeglicher Apple Software und jeglichen Apple Diensten angezeigt werden. Finanzspezifische Informationen, die mit jeglicher Apple Software und jeglichen Apple Diensten angezeigt werden, dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und sollten nicht als verlässliche Grundlage für Investitionen genutzt werden. Vor dem Abschluss von Wertpapiergeschäften, die auf mit Apple Software und Diensten angezeigten Informationen basieren, solltest du einen Finanzberater oder Experten für Wertpapiere konsultieren, der in deinem Land oder deiner Region rechtmäßig zur Finanz- oder Wertpapierberatung qualifiziert ist. Du solltest die durch künstliche Intelligenz generierten Ergebnisse auf Genauigkeit und Angemessenheit für deinen Anwendungsfall bewerten, einschließlich einer menschlichen Überprüfung, wenn anwendbar, bevor du die Ergebnisse der Apple Software und Dienste verwendest oder teilst. Ortungsdaten, die von jeglicher Apple Software und jeglichen Apple Diensten bereitgestellt werden, einschließlich vom Apple Dienst „Karten“, werden ausschließlich zu einfachen Navigations- und/oder Planungszwecken bereitgestellt und sind nicht dafür vorgesehen, in Situationen, in denen präzise Ortungsinformationen benötigt werden oder in denen falsche, ungenaue, zeitverzögerte oder unvollständige Ortsdaten zu Todesfällen, Körperverletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen können, als verlässliche Angaben genutzt zu werden. Du akzeptierst, dass die Ergebnisse, die du vom Dienst „Karten“ empfängst, möglicherweise von den tatsächlichen Straßen- oder Geländeverhältnissen abweichen aufgrund von Faktoren, die die Genauigkeit der Kartendaten beeinträchtigen können, einschließlich ohne Einschränkung Wetter-, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie geopolitischer Ereignisse. Aus Sicherheitsgründen solltest du immer die aufgestellten Verkehrszeichen und die aktuellen Straßenverhältnisse beachten. Halte die Praktiken für sicheres Fahren und die Straßenverkehrsordnung ein und beachte, dass Fahrrad- und Gehwege bei den ausgewiesenen Strecken möglicherweise nicht berücksichtigt werden.

H. Soweit du durch Nutzung der Apple Software und Dienste Inhalte überträgst, erklärst du, dass du Inhaber aller Rechte an solchen Inhalten bist oder dass du über die Berechtigung verfügst oder anderweitig durch Gesetze

autorisiert bist, diese Inhalte zu übertragen, und dass diese Inhalte nicht gegen Servicebedingungen verstoßen, die für die Dienste anwendbar sind. Du erkennst hiermit an, dass die Apple Software und Dienste proprietäre Inhalte, Informationen und Materialien enthalten, deren Eigentümer Apple, der Website-Eigentümer oder dessen/deren Lizenzgeber ist/sind, und die durch anwendbare Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums oder durch sonstige Gesetze, darunter, jedoch nicht ausschließlich, durch das Urheberrecht, geschützt sind. Du verpflichtest dich, diese proprietären Inhalte, Informationen oder Materialien nicht zu anderen Zwecken als zur zulässigen Nutzung der Apple Software und Dienste oder nicht auf eine Weise zu verwenden, die die Bestimmungen dieser Lizenz verletzt oder die gegen die Urheberrechte von Drittanbietern oder von Apple verstößt. Die Apple Software und Dienste oder Teile davon dürfen, gleich in welcher Form oder Art und Weise, nicht vervielfältigt werden. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, die Dienste in jeglicher Weise zu modifizieren, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu verkaufen, zu verteilen oder abgeleitete Werke der Apple Software und Dienste zu erstellen. Ferner verpflichtest du dich, diese Dienste nicht zu missbrauchen, einschließlich insbesondere nicht durch Nutzung der Apple Software und Dienste für die Übertragung von Computerviren, Würmern, Trojanern oder anderer Malware oder durch das Eindringen in Netzwerke oder die Belastung von Netzwerkkapazität. Du erklärst dich damit einverstanden, die Apple Software und Dienste nicht für Spam oder Betrug zu verwenden und auch nicht, um die Rechte Dritter zu beeinträchtigen, zu missbrauchen, zu stören, zu bedrohen, zu diffamieren oder anderweitig zu verletzen oder gegen sie zu verstoßen. Apple übernimmt die Verantwortung weder für eine solche Nutzung deinerseits noch für jegliche beeinträchtigenden, bedrohenden, diffamierenden, verletzenden, verstoßenden oder widerrechtlichen Nachrichten oder Übertragungen, die du möglicherweise infolge der Nutzung der Dienste erhältst.

I. Bestimmte Apple Software, Apple Dienste und Drittanbietermaterialien sind möglicherweise nicht in allen Sprachen bzw. allen Ländern oder Regionen verfügbar. Apple übernimmt keine Gewähr dafür, dass solche Apple Software, Apple Dienste und Drittanbietermaterialien geeignet oder verfügbar sind für die Nutzung an einem bestimmten Ort. Für den Fall, dass du dich entscheidest, solche Apple Software, Apple Dienste oder Drittanbietermaterialien zu verwenden oder darauf zuzugreifen, erfolgt dies auf deine eigene Initiative und du trägst die Verantwortung für die Einhaltung jeglicher anwendbarer Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf anwendbare lokale Gesetze und Gesetze zu Datenschutz und Datensammlung. Apple und seine Lizenzgeber behalten sich das Recht vor, beliebige Apple Software und Dienste jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, vorübergehend einzustellen, zu entfernen oder den Zugang zu bestimmten Diensten zu deaktivieren. Apple übernimmt in keinem Fall die Haftung für das Einstellen jeglicher Dienste oder die Deaktivierung des Zugangs zu solcher Apple Software und solchen Apple Diensten. Apple ist berechtigt, jederzeit ohne vorherige Mitteilung sowie unter Ausschluss der Haftung die Nutzung von oder den Zugang zu bestimmter Apple Software und bestimmten Apple Diensten zu beschränken.

7. Laufzeit. Dieser Lizenzvertrag hat bis zu seiner Beendigung Gültigkeit. Deine Rechte im Rahmen dieses Lizenzvertrags enden automatisch ohne Mitteilung seitens Apple oder verlieren ihre Gültigkeit, wenn du gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieses Lizenzvertrags verstößt. Bei Beendigung dieses Lizenzvertrags bist du verpflichtet, die Nutzung der Apple Software einzustellen und alle in deinem Besitz befindlichen Kopien der Apple Software oder von Teilen derselben zu vernichten. Die Absätze 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 und 13 dieser Lizenz behalten über die Beendigung dieses Vertrags hinaus Gültigkeit.

8. Gewährleistungsverzicht.
A. Wenn du ein:e Kund:in bist, der:die die Apple Software für private Zwecke verwendet (Verbraucher:in, der:die die Apple Software außerhalb seiner:ihrer Branche, seines:ihres Unternehmens oder seines:ihres Berufs einsetzt), hast du möglicherweise in dem Land, in dem du wohnhaft bist, gesetzmäßige Rechte, die verhindern, dass die folgenden Einschränkungen für dich gelten, und im Falle einer solchen Verhinderung haben sie für dich keine Gültigkeit. Wenn du mehr über deine Rechte erfahren möchtest, wende dich bitte an eine lokale Beratungsstelle für Verbraucher:innen. Für Verbraucher in Australien: Nichts beeinträchtigt in dieser Lizenz deine gesetzlichen Rechte gemäß australischen Verbraucherschutzgesetzen (einschließlich der Verbrauchergarantien) oder soll sie beeinträchtigen.

B. DU BESTÄTIGST UND ERKLÄRST DICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS BIS ZU DEM DURCH GELTENDE GESETZE ZULÄSSIGEN AUSMASS DIE VERWENDUNG DER APPLE SOFTWARE UND JEGLICHER DIENSTE, DIE VON DER APPLE SOFTWARE AUSGEFÜHRT WERDEN ODER AUF DIE MIT DER APPLE SOFTWARE ZUGEGRIFFEN WIRD, AUF DEIN EIGENES RISIKO ERFOLGT UND DASS DU DAS GESAMTE RISIKO IM HINBLICK AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND TRÄGST.

C. VORBEHALTLICH DES DURCH DAS ANWENDBARE RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANGS WERDEN DIE APPLE SOFTWARE UND DIENSTE OHNE MÄNGELGEWÄHR UND NACH VERFÜGBARKEIT MIT ALLEN FEHLERN UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART AUSGELIEFERT. APPLE UND DIE APPLE-LIZENZGEBER (ZUM ZWECKE DER ABSÄTZE 8 UND 9 GEMEINSAM ALS „APPLE“ BEZEICHNET) LEHNEN HIERMIT ALLE

GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER APPLE SOFTWARE UND DIENSTE AB, UND ZWAR SOWOHL AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZITE ALS AUCH GESETZLICH FESTGELEGTE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND/ODER BEDINGUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, DES UNGESTÖRTEN BESITZES UND DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.

D. APPLE ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS DER UNGESTÖRTE BESITZ DER APPLE SOFTWARE UND DIENSTE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WIRD, DASS DIE FUNKTIONEN IN DER APPLE SOFTWARE ODER DURCH DIE APPLE SOFTWARE AUSGEFÜHRTE ODER BEREITGESTELLTE DIENSTE DEINE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN, DASS DER BETRIEB DER APPLE SOFTWARE UND DIENSTE STÖRUNGS- ODER FEHLERFREI ERFOLGT, DASS SÄMTLICHE DIENSTE AUCH WEITERHIN ANGEBOTEN WERDEN, DASS FEHLER IN DER APPLE SOFTWARE ODER IN DEN DIENSTEN KORRIGIERT WERDEN ODER DASS DIE APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE MIT SOFTWARE, PROGRAMMEN ODER DIENSTEN VON DRITTANBIETERN KOMPATIBEL SEIN WIRD ODER MIT DIESEN FUNKTIONIERT. DIE INSTALLATION DIESER APPLE SOFTWARE KANN UNTER UMSTÄNDEN DIE VERFÜGBARKEIT UND VERWENDBARKEIT VON SOFTWARE, PROGRAMMEN ODER DIENSTEN VON DRITTANBIETERN SOWIE VON APPLE PRODUKTEN UND DIENSTEN BEEINTRÄCHTIGEN.

E. DU BESTÄTIGST FERNER, DASS DIE APPLE SOFTWARE UND DIENSTE NICHT FÜR DIE NUTZUNG IN SITUATIONEN ODER UMGEBUNGEN VORGESEHEN ODER GEEIGNET SIND, IN DENEN DER AUSFALL ODER ZEITVERZÖGERUNGEN DER ODER FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DEN DURCH DIE APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE BEREITGESTELLTEN INHALTEN, DATEN ODER INFORMATIONEN ZU TODESFÄLLEN, KÖRPERVERLETZUNG ODER SCHWERWIEGENDEN SACH- ODER UMWELTSCHÄDEN FÜHREN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG BEIM BETRIEB VON KERNKRAFTANLAGEN, FLUGZEUGEN, KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN, BEI DER FLUGÜBERWACHUNG, MIT LEBENSERHALTENDEN GERÄTEN ODER WAFFENSYSTEMEN.

F. MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER AUSSAGEN SEITENS APPLE ODER EINES AUTORISIERTEN APPLE VERTRETERS BEGRÜNDEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG. SOLLTEN SICH DIE APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE ALS DEFEKT ERWEISEN, ÜBERNIMMST DU DIE GESAMTEN KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN SERVICELEISTUNGEN, REPARATURARBEITEN ODER KORREKTUREN. EINIGE RECHTSORDNUNGEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS IMPLIZITER GEWÄHRLEISTUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN DER ANWENDBAREN, GESETZMÄSSIGEN RECHTE EINES:EINER KUND:IN NICHT ZU, SODASS DIE OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTREFFEN.

9. Haftungsbeschränkung. AUSSER WENN ANDERWEITIG IN DIESER LIZENZ FESTGELEGT, SIND APPLE, SEINE PARTNER, VERTRETER ODER LEITENDEN ANGESTELLTEN IN DEM NICHT DURCH ANWENDBARE GESETZE UNTERSAGTEN AUSMASS IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR PERSONENSCHÄDEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DES ENTGANGENEN GEWINNS, DER BESCHÄDIGUNG ODER DES VERLUSTS VON DATEN, DER NICHTÜBERTRAGUNG ODER DES NICHTEMPFANGS VON DATEN ODER INFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG KURSANLEITUNGEN, AUFGABEN UND MATERIALIEN), DER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER ANDERER KOMMERZIELLER SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DER APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DER APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE ODER JEGLICHER SOFTWARE, PROGRAMME ODER DIENSTE VON DRITTANBIETERN IN VERBINDUNG MIT DER APPLE SOFTWARE ODER DEN APPLE DIENSTEN ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, UND ZWAR UNABHÄNGIG VON DER RECHTSGRUNDLAGE DER HAFTUNG (VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER SONSTIGE) UND AUCH ZWAR DANN, WENN APPLE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. EINIGE RECHTSORDNUNGEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZU, SODASS DIESE BESCHRÄNKUNG FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTRIFFT. In keinem Fall übersteigt die gesamte Haftung von Apple für alle Schäden (ausgenommen die zwingende gesetzliche Haftung im Falle von Personenschäden) dir gegenüber die Summe von zweihundertfünfzig US-Dollar (250,00 $). Die vorgenannten Beschränkungen gelten auch dann, wenn das oben genannte Rechtsmittel seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllt. UNGEACHTET ALLER ANDEREN BESTIMMUNGEN IN DIESER LIZENZ SIND, WENN DAS VERBRAUCHERVERTRAGSGESETZ VON JAPAN ANWENDUNG FINDET, BESTIMMUNGEN, DIE DIE HAFTUNG VON APPLE FÜR SCHÄDEN BESCHRÄNKEN, DIE SICH AUS EINER VERTRAGSVERLETZUNG VON APPLE ODER EINER VON APPLE ZU VERANTWORTENDEN UNERLAUBTEN HANDLUNG ERGEBEN NICHT GÜLTIG, WENN EIN SOLCHER SCHADEN AUF EINE VORSÄTZLICHE ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT VON APPLE ZURÜCKZUFÜHREN

IST.

10. Exportkontrolle. Du stehst dafür ein, dass die Apple Software nur unter Beachtung aller anwendbaren Exportbestimmungen der USA und des Landes bzw. der Länder, in dem bzw. denen du die Apple Software erhalten hast, genutzt bzw. exportiert oder reexportiert wird. Insbesondere, aber ohne Einschränkung darf die Apple Software nicht (a) in ein Land exportiert oder reexportiert werden, über das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhängt haben, oder (b) einer Person überlassen werden, die auf der Liste der Specially Designated Nationals des U.S. Treasury Department oder der Denied Person's List oder Entity List des U.S. Department of Commerce oder einer anderen Liste mit eingeschränkten Parteien verzeichnet ist. Indem du die Apple Software benutzt, erklärst du, dass du weder in einem dieser Länder wohnhaft bist noch auf einer der vorstehend erwähnten Listen genannt wirst. Des Weiteren erklärst du, dass du die Apple Software nicht für Zwecke jeglicher Art verwenden wirst, die nach US-amerikanischen Gesetzen verboten sind, einschließlich insbesondere Entwicklung, Planung, Fertigung und Produktion von Raketen, nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen.

11. US-Behörden. Die Apple Software und die zugehörige Dokumentation gelten als „Commercial Products" gemäß Definition im 48 C.F.R. § 2.101, bestehend aus „Commercial Computer Software" und „Commercial Computer Software Documentation" in dem Sinne, in dem diese Begriffe im 48 C.F.R. § 12.212 oder 48 C.F.R. § 227.7202 verwendet werden, sofern anwendbar. In Übereinstimmung mit 48 CFR §12.212 oder 48 CFR §227.7202-1 bis 227.7202-4, sofern anwendbar, werden die „Commercial Computer Software" und die „Commercial Computer Software Documentation" an US-Behörden wie folgt lizenziert: (a) nur als „Commercial Products" und (b) nur mit den Rechten, die allen Endbenutzern gemäß den Bestimmungen in dieser Lizenz gewährt werden. Die Rechte an unveröffentlichten Werken unterliegen dem Urheberrecht der Vereinigten Staaten.

12. Anwendbares Recht und Teilnichtigkeit. Dieser Lizenzvertrag unterliegt den Gesetzen des Staates Kalifornien, unter Ausschluss der Bestimmungen zur Gesetzeskollision, und ist gemäß diesen auszulegen. Dieser Lizenzvertrag unterliegt nicht der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, deren Anwendung hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. Wenn du Verbraucher:in mit Wohnsitz in Großbritannien bist, unterliegt dieser Lizenzvertrag den Gesetzen deines Wohnorts. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Lizenzvertrags berührt die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht.

13. Vollständigkeit; Vertragssprache. Dieser Lizenzvertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen dir und Apple in Bezug auf die Apple Software und tritt an die Stelle aller diesbezüglichen früheren Vereinbarungen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sind schriftlich niederzulegen und von Apple zu unterzeichnen. Jegliche Übersetzung dieses Lizenzvertrags wird für lokale Zwecke angefertigt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der nicht englischen Version hat die englische Version dieses Lizenzvertrags bis zu dem nicht durch deine lokale Rechtsprechung untersagten Ausmaß Gültigkeit.

14. Kenntnisnahme von Dritten.
A. Teile der Apple Software nutzen oder enthalten möglicherweise Software sowie andere urheberrechtlich geschützte Materialien von Dritten. Die Anerkennung, Lizenzbestimmungen und Schadensersatzregelungen für diese Materialien sind in der elektronischen Dokumentation der Apple Software enthalten und die Verwendung dieser Materialien unterliegt deren jeweiligen Bestimmungen. Die Nutzung des Google-Dienstes für sicheres Surfen (Safe Browsing Service) unterliegt den Google-Nutzungsbedingungen (https://www.google.com/intl/de/policies/terms/) und der Google-Datenschutzerklärung (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

B. Bei bestimmten Bibliotheken und anderen Softwareprogrammen von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Apple Software gehören, handelt es sich um kostenlose Software, die im Rahmen der Bestimmungen der GNU Library General Public License Version 2 (GPL) oder der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) lizenziert wird. Du kannst eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes dieser kostenlosen Software nach Maßgabe der GPL oder LGPL auf schriftliche Bestellung bei Apple unter opensource@apple.com ohne Berechnung, aber gegen Erstattung der Kosten für Datenträger, Versand und Verwaltungsaufwand erhalten. Die GPL-/LGPL-Software wird in der Hoffnung verteilt, dass sie hilfreich sein möge, aber OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, auch ohne die Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Eine Kopie des GPL- und LGPL-Vertrages für öffentliche Lizenzen ist im Lieferumfang der Apple Software enthalten.

C. Nutzung von MPEG-4. Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Systems Patent Portfolio-Lizenz für das Codieren gemäß dem MPEG-4 Systems Standard lizenziert mit der Ausnahme, dass eine zusätzliche Lizenz sowie die Zahlung von Lizenzgebühren erforderlich ist für das Codieren in Verbindung mit (i) Daten, die auf einem physischen Speichermedium archiviert oder repliziert werden, für das titelweise gezahlt wird, und/oder (ii) Daten, für die titelweise

gezahlt wird und die für die permanente Archivierung und/oder Nutzung an eine:n Endnutzer:in übertragen werden. Eine solche zusätzliche Lizenz ist bei MPEG LA, LLC. erhältlich. Weitere Informationen findest du unter https://www.mpegla.com.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio Lizenz für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch eine Privatperson lizenziert zum Zwecke (i) der Codierung von Videomaterial in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4-Video“) und/oder (ii) der Decodierung von MPEG-4-Videomaterial, das von einer Privatperson im Rahmen einer persönlichen und nicht kommerziellen Aktivität codiert wurde und/oder das von einem Videoanbieter stammt, der über eine Lizenz der MPEG LA zum Bereitstellen von MPEG-4-Videos verfügt. Für andere Zwecke wird keine Lizenz erteilt bzw. ist keine Lizenz impliziert. Weitere Informationen, einschließlich solcher, die mit der Nutzung und Lizenzierung im Falle von werberelevanten, internen und kommerziellen Zwecken zusammenhängen, sind bei MPEG LA, LLC. erhältlich. Die URL-Adresse lautet https://www.mpegla.com.

D. Hinweis zu H.264/AVC. Soweit die Apple Software die Funktionalität zur AVC-Codierung und/oder -Decodierung umfasst, erfordert die kommerzielle Nutzung von H.264/AVC eine zusätzliche Lizenzierung, und es gilt die folgende Klausel: DIE AVC-FUNKTIONALITÄT IN DIESEM PRODUKT WIRD HIERIN NUR FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT KOMMERZIELLE ZWECKE EINES ENDVERBRAUCHERS LIZENZIERT ZUR (i) CODIERUNG VON VIDEOMATERIAL IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) DECODIERUNG VON AVC-VIDEOMATERIAL, DAS VON EINER PRIVATPERSON IM RAHMEN EINER PERSÖNLICHEN UND NICHT KOMMERZIELLEN AKTIVITÄT CODIERT WURDE, UND/ODER AVC-VIDEOMATERIAL, DAS VON EINEM VIDEOANBIETER STAMMT, DER ÜBER EINE LIZENZ ZUM BEREITSTELLEN VON AVC-VIDEOMATERIAL VERFÜGT. INFORMATIONEN ZU ANDEREN VERWENDUNGSZWECKEN UND LIZENZEN SIND BEI MPEG LA L.L.C ERHÄLTLICH. DIE URL-ADRESSE LAUTET HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Hinweis zu AMR. Die in diesem Produkt enthaltene Funktionalität für die AMR-Codierung und -Decodierung (Adaptive Multi-Rate) wird nicht lizenziert zum Zwecke der Nutzung für Anrufe mit Mobiltelefonen oder jeglichen Telefonieprodukten, die auf der QuickTime-Architektur für die Windows-Plattform aufbauen. Ferner wird die in diesem Produkt enthaltene Funktionalität für die AMR-Codierung und -Decodierung nicht lizenziert zum Zwecke der Nutzung innerhalb einer Infrastruktur für die Mobilkommunikation, darunter: Basisstationen, Basisstations-Controller/Radionetzwerk-Controller, Switching-Centers und Gateways zu und von öffentlich zugänglichen Netzwerken.

F. Hinweis zur FAA. Statusinformationen des Aircraft Situation Display & National Airspace System (im Folgenden als „Flugdaten“ bezeichnet), die durch die Apple Software angezeigt werden, werden von der Federal Aviation Administration generiert. Du verpflichtest dich hiermit, diese Flugdaten nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der FAA an Dritte weiterzugeben. Die FAA und Apple lehnen jegliche ausdrückliche oder implizite Gewährleistung (einschließlich der impliziten Gewährleistung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich der Nutzung und Genauigkeit der Flugdaten ab. Du bestätigst hiermit, dass die FAA und Apple weder gemeinsam noch einzeln haftbar sind für Verluste, Schäden, Forderungen, Verbindlichkeiten, Kosten, Geldstrafen oder für indirekte, spezielle, sekundäre, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der Flugdaten entstehen. Die Apple Software wird von der FAA weder gesponsert noch anderweitig gefördert. Die FAA trägt keine Verantwortung für technische oder systemrelevante Probleme. Daher solltest du die FAA nicht kontaktieren, wenn solche Probleme oder betriebsbedingte Probleme mit dem Datenverkehr auftreten.

G. Nutzung von Adobe-Farbprofilen. Du hast das Recht zur Nutzung der Adobe Color Profile-Software, die gemäß dieser Lizenz in der Apple Software enthalten ist, Adobe ist jedoch nicht verpflichtet, im Rahmen dieses Vertrags Unterstützung für Farbprofile bereitzustellen, einschließlich Aktualisierungen oder künftige Versionen der Farbprofile oder sonstiger Objekte. Zusätzlich zu den Bestimmungen in den Absätzen 8 und 9 oben IST ADOBE IN KEINEM FALL DIR GEGENÜBER HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, FORDERUNGEN ODER KOSTEN JEGLICHER ART. Die Adobe Color Profile-Software, die mit der Apple Software verteilt wird, kann auch von der Adobe-Website geladen werden: https://www.adobe.com/de/.

H. Gracenote®-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet als „Gracenote“). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software („Gracenote-Software“) kann diese Anwendung Musikalben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbanken (zusammengefasst unter der Bezeichnung „Gracenote-Server“) abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel („Gracenote-Daten“), sowie weitere Funktionen ausführen. Du darfst die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Du sicherst zu, dass du Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für deinen persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch nutzt. Du sicherst zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. DU SICHERST ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Du stimmst zu, dass deine nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn du die genannten Einschränkungen verletzt. Du sicherst zu, dass du nach dem Erlöschen deiner Lizenz aufhörst, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen an dich verpflichtet für Informationen, die du Gracenote bereitstellst. Du stimmst zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen dir gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über dich bekannt werden. Weitere Informationen findest du auf der Webseite mit der Gracenote-Datenschutzrichtlinie („Privacy Policy“) für den Gracenote-Dienst.

Du erhältst eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, wie sie vorliegen. Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen, die nach Ermessen von Gracenote ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote ist nicht verpflichtet, dir neue, verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen. GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DU DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHÄLTST. GRACENOTE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- ODER ZUFALLSSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE ERLÖSE.

15. Beschränkungen des Yahoo-Suchdienstes. Der Yahoo-Suchdienst, der über Safari verfügbar ist, wird nur für die Nutzung in folgenden Ländern und Regionen lizenziert: Argentinien, Aruba, Australien, Österreich, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Cayman-Inseln, Chile, Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Kolumbien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Grenada, Guatemala, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Spanien, St. Lucia, St. Vincent, Schweden, Schweiz, Thailand, Bahamas, Trinidad und Tobago, Türkei, Großbritannien, Uruguay, USA und Venezuela.

EA1885
11.07.2024

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Apple Pay und Wallet

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für Apple Pay und Wallet („Bestimmungen für Apple Pay und Wallet“) ergänzen den Apple Softwarelizenzvertrag für macOS („Lizenz“); die Bestimmungen dieser Lizenz und diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für Apple Pay und Wallet sind für deine Nutzung der Apple Pay Funktion („Apple Pay“) und der Apple App „Wallet“ („Wallet“) maßgeblich, die im Rahmen dieser Lizenz als „Dienst“ angesehen wird. Großgeschriebene Begriffe in diesen Bestimmungen für Apple Pay und Wallet haben die im Lizenzvertrag festgelegte Bedeutung. Deine Zustimmung zu diesen Bestimmungen für Apple Pay und Wallet gilt als Zustimmung zu den jeweiligen Bestimmungen für Apple Pay und Wallet auf allen deinen Apple Geräten, die Apple Pay und Wallet unterstützen.

Apple Pay und Support für deine Apple Pay Karten (wie im Folgenden definiert) in Apple Wallet („Wallet“) werden in den USA von Apple Payments Services LLC („Apple Payments Services“) und außerhalb der USA von anderen Apple Partnern bereitgestellt. Wallet wird ansonsten von Apple und anderen Apple Partnern bereitgestellt. Apple, Apple Payments Services und die jeweiligen Apple Partner sind jeweils Vertragspartei für diese Bestimmungen für Apple Pay in Bezug auf die von ihnen bereitgestellten Dienste.

1. Überblick

Apple Pay

Mit Apple Pay kannst du kontaktlose Zahlungen mit Kredit-, Debit- und Prepaidkarten sowie Ratenzahlungsdiensten von Drittanbietern auf ausgewählten Websites tätigen. Apple Pay und bestimmte Funktionen von Apple Pay sind möglicherweise nur in ausgewählten Regionen, bei bestimmten Kartenausstellern, Zahlungsnetzwerken, Händlern und anderen Drittanbietern verfügbar.

Wallet

Wallet ermöglicht es dir, virtuelle Darstellungen von Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten zu speichern, die mit Apple Pay verwendet werden sollen (zusammenfassend „Unterstützte Karten“). Unterstützte Karten sind möglicherweise nur in ausgewählten Regionen und bei ausgewählten Partnern verfügbar. Unterstützte Karten können sich auch von Zeit zu Zeit ändern.

2. Berechtigung

Um Apple Pay und Wallet einzurichten und zu verwenden, musst du über Folgendes verfügen: (i) einen unterstützten Mac Computer, auf dem eine Version der Betriebssystemsoftware ausgeführt wird, die die Dienste unterstützt (die neueste Version wird empfohlen und ist in manchen Fällen erforderlich), (ii) einen Apple Account, der einem iCloud Account zugeordnet ist, der von Apple anerkannt ist, sowie (iii) einen Internetzugang oder Mobildatenzugriff (hierfür können Gebühren anfallen). Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sind unterstützte Karten nur für Personen ab 13 Jahren verfügbar und unterliegen möglicherweise zusätzlichen Altersbeschränkungen, die iCloud oder der jeweilige Aussteller, Händler oder andere Drittanbieter auferlegt.

3. Nutzung der Dienste

Apple Pay ist für deine persönliche Nutzung vorgesehen und du darfst nur deine eigenen unterstützten Karten bereitstellen. Wenn du eine unterstützte Firmenkarte bereitstellst, erklärst du damit, dass du die Bevollmächtigung deines Arbeitgebers hast und befugt bist, deinen Arbeitgeber an diese Bestimmungen für Apple Pay und Wallet und alle durch Nutzung mit Apple Pay und Wallet durchgeführten Transaktionen zu binden.

Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, Apple Pay für illegale oder betrügerische Zwecke oder jegliche anderen Zwecke zu verwenden, die durch den Lizenzvertrag oder diese Bestimmungen für Apple Pay untersagt sind. Ferner erklärst du dich damit einverstanden, Apple Pay in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften zu verwenden. Du erklärst dich damit einverstanden, Apple Pay (einschließlich des Zugriffs auf den Dienst durch automatisierte Mittel jeglicher Art) oder jegliche Server oder Netzwerke, die mit dem Dienst verbunden sind, oder jegliche Richtlinien, Anforderungen oder Regelungen von Netzwerken, die mit dem Dienst verbunden sind (einschließlich unbefugter Zugriff darauf, Nutzung oder Überwachung von Daten oder Verkehr dieser Netzwerke) nicht zu beeinträchtigen oder zu stören.

Du kannst Apple Pay auf deinem unterstützten Mac Computer verwenden, um Zahlungen auf Websites zu veranlassen. Du kannst deinen Kauf abschließen, indem du die Transaktion auf deinem Mac mit Touch ID oder Passwort, unterstütztem iPhone oder unterstützter Apple Watch autorisierst. Wenn du den Kauf auf deinem Mac Computer abgeschlossen hast, benötigst du eine unterstützte Karte, die mit einem aktiven iCloud Account verknüpft ist. Wenn du deinen Kauf auf dem iPhone oder der Apple Watch (zusammenfassend als „unterstützte Geräte“ bezeichnet) abschließt, musst du mit demselben Apple Account angemeldet sein wie auf deinem Mac Computer.

Wenn du Apple Pay mit einem anderen Desktop-Webbrowser als Safari verwendest, benötigst du eine unterstützte Karte, die für ein unterstütztes iPhone oder iPad bereitgestellt wurde. Zusätzlich zu den in diesen Bestimmungen für Apple Pay festgelegten Regelungen unterliegt deine Nutzung von Apple Pay zum Veranlassen von Zahlungen auf Websites den für dein unterstütztes Gerät geltenden Bestimmungen für Apple Pay und Wallet, die hiermit durch

Verweis integriert werden. Du kannst wie folgt darauf zugreifen: „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ > „Rechtl. Hinweise“ > „Lizenz“ auf deinem iPhone oder „Über“ > „Copyright“ > „Lizenz“ innerhalb der App „Watch“ auf einem verbundenen iPhone. Änderungen an unterstützten Geräten sind vorbehalten.

4. Beziehung zwischen Apple und Dir

Nur für die Zwecke des Abschnitts 3 bezieht sich „Apple“ zusammenfassend auf Apple Inc., Apple Payments Services LLC und die betreffenden Apple Partner. Deine Nutzung von Apple Pay unterliegt diesen Bestimmungen Apple Pay sowie den Bestimmungen der Karteninhabervereinbarung, die du mit dem jeweiligen Aussteller oder Händler bzw. einem anderen für deine unterstützte Karte verantwortlichen Dritten getroffen hast.

Apple ist kein Finanzinstitut. Unterstützte Karten werden nicht von Apple ausgegeben oder bedient. Apple wickelt auch keine Zahlungen ab und hat keine andere Kontrolle über Zahlungen, Rückbuchungen, Rückgaben, Rückerstattungen, Prämien, Werte, Rabatte, Bestellungen, Bestellabwicklung oder andere geschäftliche Aktivitäten, die sich aus der Nutzung von Apple Pay oder Wallet ergeben können.

Ratenzahlungen mit Apple Pay werden von Drittanbietern unterstützt und verwaltet. Wenn du dich bei der Nutzung von Apple Pay für die Ratenzahlung oder für den Kauf mit späterer Zahlung über einen Drittanbieter entscheidest, schließt du einen Vertrag mit dem Drittanbieter ab. Die Feststellung der Berechtigung und die Rückzahlung deiner Abnahmeverpflichtung unterliegen den Nutzungsbedingungen dieses Drittanbieters, die dir während des Bezahlvorgangs angezeigt werden. Apple ist keine Partei einer Vereinbarung zwischen dir und diesem Drittanbieter und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf derartige Ratenzahlungsdienste und -vereinbarungen ab.

Die Bestimmungen von Kartenvereinbarungen, die du möglicherweise mit deinem Kartenaussteller geschlossen hast, gelten weiterhin für deine Nutzung deiner unterstützten Karten und deren Nutzung in Verbindung mit Apple Pay. Ebenso unterliegen deine Käufe von Waren oder Diensten mit Apple Pay den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers.

Keine Bestimmung in dieser Lizenz oder in den Bestimmungen für Apple Pay und Wallet ändert die Bestimmungen jeglicher Karteninhaber- oder Händlervereinbarungen oder andere Bedingungen, die auf die Nutzung von Apple Pay anwendbar sind; diese Bestimmungen gelten für deine Nutzung der anwendbaren Funktion von Apple Pay und deren virtueller Darstellung auf deinem unterstützten Mac Computer.

Du stimmst zu, dass Apple keine Partei deiner Karten- oder Händlervereinbarungen ist, dass Apple nicht verantwortlich ist (a) für die Inhalte, Genauigkeit oder Verfügbarkeit jeglicher unterstützter Karten, Geschäftsaktivitäten, Transaktionen, Käufe, Bestellungen sowie deren Erfüllung oder Belege während der Nutzung der Apple Pay Funktionalität; (b) für die Vergabe von Krediten oder die Bewertung der Kreditwürdigkeit; (c) für die Aktivitäten von Ausstellern, Händlern oder anderen Dritten mit Bezug zu deiner Nutzung von Apple Pay oder Wallet; (d) für die Entscheidungen, die von einem Aussteller, Händler oder einem anderen Dritten in Verbindung mit einer unterstützten Karte getroffen werden; (e) für die Erfassung oder Einlösung von Prämien oder gespeicherten Guthaben in Verbindung mit deinen unterstützten Karten; oder (f) für die Finanzierung oder das erneute Aufladen von unterstützten Karten. Bei allen Streitfällen oder Fragen in Bezug auf unterstützte Karten oder zugehörige Geschäftsaktivitäten wendest du dich bitte an deinen Kartenaussteller oder den betreffenden Händler. Bei Fragen zu Apple Pay oder Wallet wende dich bitte (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Datenschutz

Bei Verwendung von Apple Pay zum Veranlassen einer Zahlungstransaktion, die auf einem unterstützten Gerät abgeschlossen werden soll, überträgt Apple Pay Zahlungsinformationen in einem verschlüsselten Format zwischen deinem Mac Computer und deinem unterstützten Gerät, um deine Zahlung abzuschließen. Bei Verwendung von Apple Pay zum Durchführen einer Zahlungstransaktion auf einem MacBook Pro mit integriertem Touch ID werden deine Zahlungsinformationen als Teil dieser Transaktion der Website in verschlüsseltem Format bereitgestellt. Wird auf einem MacBook Pro mit integriertem Touch ID eine Karte zu Apple Pay hinzugefügt, werden Informationen über dein Gerät, etwa ob bestimmte Geräteeinstellungen aktiviert sind sowie Gerätenutzungsmuster (z. B. Prozent der Zeit, in der das Gerät in Bewegung ist, ungefähre Anzahl der Anrufe pro Woche), an Apple gesendet, um deine Berechtigung zu überprüfen und Betrug zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den personenbezogenen Daten, die im Rahmen deiner Nutzung von Apple Pay erfasst, verwendet oder geteilt werden, findest du in der für den jeweiligen Dienst relevanten Datenschutzerklärung, einschließlich „Apple Pay & Privacy“, die auf deinem iOS Gerät oder Mac Computer oder innerhalb der App „Watch“ auf einem verbundenen iOS Gerät oder auf der Website https://www.apple.com/de/

legal/privacy verfügbar sind. Indem du Apple Pay und Wallet verwendest, erklärst du dich damit einverstanden, dass Apple, seine Partner und Vertreter all die vorhergehenden Informationen übertragen, sammeln, verwalten, verarbeiten und nutzen, um diese Dienste bereitzustellen.

6. Sicherheit

Apple Pay und Wallet speichern virtuelle Darstellungen deiner unterstützten Karten und sollten so geschützt werden, wie du deine physische Brieftasche oder physischen Kredit-, Debit-, Prepaid- und andere Karten schützt. Du trägst die alleinige Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit deines Mac Computers, deiner unterstützten Geräte und deines Apple Account, deiner Touch ID Informationen, des Codes für dein Gerät bzw. deine Geräte und alle anderen Authentifizierungsanmeldedaten, die in Verbindung mit den Diensten verwendet werden (zusammenfassend deine „Anmeldedaten"). Wenn du eine andere Person autorisierst oder es einer anderen Person gestattest, deinen Mac Computer oder deine unterstützten Geräte zu verwenden (*z. B.* indem du deinen Gerätecode an Dritte weitergibst oder anderweitig jegliche deiner Anmeldedaten für einen Dritten bereitstellst), kann die Person möglicherweise Zahlungen tätigen, Wert verwenden oder andere Transaktionen mit deinen unterstützten Karten in Wallet durchführen. In einem solchen Fall trägst du die Verantwortung für sämtliche Zahlungen und Transaktionen, die von dieser Person ausgeführt werden.

Wenn du unbefugte Änderungen an deinem Mac Computer oder an unterstützten Geräten vornimmst, z. B. durch Deaktivieren von Hardware- oder Softwaresteuerungen (manchmal auch als „Jailbreaking" bezeichnet), sind dein Mac Computer und/oder deine unterstützten Geräte möglicherweise nicht mehr für den Zugriff auf oder die Nutzung der Dienste berechtigt. Du erkennst an, dass die Nutzung eines modifizierten Geräts in Verbindung mit den Diensten ausdrücklich untersagt ist, einen Verstoß gegen diese Bestimmungen für Apple Pay und Wallet darstellt und Grund für uns ist, deinen Zugriff auf die Dienste zu verweigern oder einzuschränken.

Wenn dein Gerät verloren geht oder gestohlen wird und du die Funktion „Wo ist?" aktiviert hast, kannst du mit „Wo ist? " oder https://icloud.com versuchen, die Möglichkeit, mit den virtuellen unterstützten Karten auf deinem Mac Computer zu zahlen, zu sperren, indem du das Gerät in den Modus „Verloren" versetzt. Du kannst dein Gerät auch löschen. Dieser Vorgang wird versuchen, die Fähigkeit, mit den virtuellen unterstützen Karten auf dem Gerät zu zahlen, zu sperren. Wenn du in Apple Pay eine wiederkehrende Zahlung eingerichtet hast, musst du dich möglicherweise an den entsprechenden Aussteller oder Händler wenden, um die wiederkehrende Zahlung zu stornieren. Du solltest jedoch auch den Kartenaussteller deiner unterstützten Karten verständigen, um unbefugte Zugriffe auf deine virtuellen unterstützten Karten zu verhindern.

Wenn du betrügerische oder missbräuchliche Aktivitäten meldest oder Apple oder seine Partner solche Aktivitäten vermuten, erklärst du dich damit einverstanden, bei jeglichen Untersuchungen mit Apple und seinen Partnern zu kooperieren und jegliche von uns vorgeschriebenen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung durchzuführen.

7. Haftungsbeschränkung

ZUSÄTZLICH ZU DEN IN DIESER LIZENZ FESTGELEGTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN ÜBERNEHMEN APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES UND DIE JEWEILIGEN APPLE PARTNER KEINERLEI HAFTUNG FÜR KÄUFE, ZAHLUNGEN, TRANSAKTIONEN, BESTELLUNGEN SOWIE DEREN ABWICKLUNG, BELEGDATEN ODER ANDERE GEWERBLICHE AKTIVITÄTEN, DIE UNTER VERWENDUNG VON APPLE PAY ODER WALLET GETÄTIGT WURDEN, UND DU ERKLÄRST DICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DU AUSSCHLIESSLICH VEREINBARUNGEN ZU RATE ZIEHST, DIE DU MÖGLICHERWEISE MIT DEINEM KARTENAUSSTELLER, DEINEM ZAHLUNGSNETZWERK, DEINEM HÄNDLER GETROFFEN HAST, UM JEGLICHE FRAGEN UND STREITIGKEITEN IN BEZUG AUF DEINE UNTERSTÜTZTEN KARTEN UND ZUGEHÖRIGEN AKTIVITÄTEN ZU KLÄREN.

———————————————

MITTEILUNGEN VON APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES UND DEM JEWEILIGEN APPLE PARTNER
Wenn Apple, Apple Payments Services oder ein Apple Partner dich bezüglich der Dienste kontaktieren muss, erklärst du dich damit einverstanden, die Mitteilungen per E-Mail zu erhalten. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass Benachrichtigungen dieser Art, die wir dir auf elektronische Weise senden, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Kommunikation erfüllen.